



Nº 2217577-02.2025.8.26.0000 - **Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011** - Agravo de Instrumento - São Paulo - Agravante: Banco Rodobens S/A - Agravado: Rev do Brasil Solução de Pagamentos S.a. - Agravado: Zen Card Soluções Em Pagamentos Ltda - Agravado: Cássio Varella Motta - Processe-se COM EFEITO ATIVO para determinar a imediata pesquisa junto ao sistema CCS-BACEN, nos termos do já decidido nos autos do agravo de instrumento nº 2082458-06.2024.8.26.0000, conforme ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão que indeferiu pedido de pesquisa junto ao sistema CCS-BACEN Recurso do exequente Possibilidade de obtenção de informações acerca do relacionamento do devedor com as instituições financeiras Ausência de quebra de sigilo bancário ou fiscal Ferramenta complementar àquelas comumente utilizadas pelo Poder Judiciário Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Decisão reformada RECURSO PROVIDO. À contraminuta. Após, ao Relator sorteado. - Advs: Andréia Regina Viola (OAB: 163205/SP) - Marcio Koji Oya (OAB: 165374/SP) - Vamilson Jose Costa (OAB: 81425/SP) - Antonio de Oliveira Tavares Paes Junior (OAB: 229614/SP) - 3º andar

Nº 2217622-06.2025.8.26.0000 - **Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011** - Agravo de Instrumento - Assis - Agravante: Rezende S/A Alcool e Açúcar - Agravado: Raízen Caarapó Açúcar e Alcool Ltda. - O benefício da assistência judiciária gratuita, como sabido, é a catraca livre. Uma lei que acredita na honestidade da declaração do cidadão brasileiro, como se sueco ele fosse. "Conta-se a respeito de um brasileiro que há alguns anos, entrou numa estação de metrô em Estocolmo, capital da Suécia. Ele notou que havia, entre muitas catracas normais e comuns, uma de passagem grátis livre. Então questionou à vendedora de bilhetes o porquê daquela catraca permanentemente liberada, sem nenhuma segurança por perto. Ela, então, explicou que aquela era destinada às pessoas que, por qualquer motivo, não tivessem dinheiro para o bilhete da passagem. Com sua mente incrédula, acostumada ao jeito brasileiro de pensar, não conteve a pergunta, que para ele era óbvia: - E se a pessoa tiver dinheiro, mas simplesmente não quiser pagar? -A vendedora, espremeu seus olhos límpidos azuis, num sorriso de pureza constrangedora: - Mas por que ela faria isso? Sem resposta, ele pagou o bilhete e passou pela catraca, seguido de uma multidão que também havia pago por seus bilhetes... A catraca livre continuou vazia (...) Em razão disso, o benefício da gratuidade de justiça não se afigura absoluto, possibilitando ao Magistrado indeferir-lo quando tiver fundadas razões. Nesse sentido: Se o julgador tem elementos de convicção que destroem a declaração apresentada pelo requerente, deve negar o benefício, independentemente de impugnação da outra parte. (JTJ 259/334). (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca 53. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p.225). Processe-se sem efeito suspensivo. Intime-se o agravado para contraminuta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo a presente decisão. - Advs: Rosana Maria de Oliveira Pinto (OAB: 51291/RJ) - Juliana Cristina Martinelli Raimundi (OAB: 192691/SP) - 3º andar

Nº 2217764-10.2025.8.26.0000 - **Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011** - Agravo de Instrumento - Ituverava - Agravante: Barroso Fontelles, Barcellos, Mendonça & Associados - Escritório de Advocacia - Agravado: Paulo Teixeira - Interessado: Itaú Unibanco S/A - Defiro o processamento do recurso COM EFEITO SUSPENSIVO. Dispõem os arts. 22, § 4º, e 24, § 1º, ambos do Estatuto da OAB: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. § 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Visto tal, observo que os honorários advocatícios SUCUMBENCIAIS foram fixados a fls. 999/1000, e sobre eles não ha penhora, litígio ou eventual destituição dos causídicos, quando então se poderia entender descabido o prosseguimento nestes autos. Assim, o levantamento a ser realizado deve ser deduzido em valor relativo a verba honorária sucumbencial, pela reserva tempestiva e lícita. Comunique-se ao Juízo "a quo" Intime-se o agravado para contraminuta em quinze dias. São Paulo, 16 de julho de 2025. PEDRO PAULO MAILLET PREUSS Relator - Magistrado(a) Pedro Paulo Maillet Preuss - Advs: Carolina Pereira Lobo (OAB: 230561/RJ) - Rafael Barroso Fontelles (OAB: 119910/RJ) - Jose Francisco da Silva (OAB: 75568/SP) - 3º andar

Nº 2217792-75.2025.8.26.0000 - **Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011** - Agravo de Instrumento - São José dos Campos - Agravante: Rachel Setti Muniz - Agravada: Fundação Valeparaibana de Ensino - Vistos. Compulsando-se os autos, verifica-se que a agravante pleiteou o pedido de concessão da justiça gratuita, contudo, não juntou documentos hábeis com as razões recursais a comprovar a necessidade da benesse. Por conseguinte, e tratando-se de admissibilidade do recurso, determino a recorrente nos termos do art. 98, §2º, do CPC, que providencie, no prazo de cinco dias, a juntada da última declaração de renda ou caso seja dispensado, a dispensado, contudo, apresente a afirmação nos termos da Lei nº 7.115/83, extratos bancários de conta-corrente, inclusive de poupança e aplicações financeiras dos três últimos meses, bem como de faturas de cartão de crédito também dos três últimos meses, CTPS ou comprovante de aposentadoria. Assim, determino a intimação da recorrente, para que traga documentos idôneos e hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade, ou recolha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Int. - Magistrado(a) Claudia Carneiro Calbucci Renaux - Advs: Moisés Costa de Aquino (OAB: 470050/SP) - Juliana Aparecida de Oliveira Maia (OAB: 396754/SP) - 3º andar

Nº 2217813-51.2025.8.26.0000 - **Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011** - Agravo de Instrumento - São Paulo - Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A - Agravada: Latife Khalil - O recurso não comporta conhecimento. O agravante se insurgiu em face da decisão que deferiu a tutela para que a instituição financeira não efetue as cobranças referentes aos contratos nºs 320000734300 e nº 75861019. Entretanto, às fls. 89 (origem), o agravante informou que cumpriu a tutela. A fixação da multa deve considerar as peculiaridades da causa, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a impulsionar o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em enriquecimento sem causa do credor. No que concerne à multa apenas incidirá na hipótese de efetivo descumprimento da medida, e que no caso dos autos, já foi cumprida. Nesse contexto, está evidenciada a prática de ato incompatível coma vontade de recorrer, incidindo, na espécie, o instituto da preclusão lógica, previsto no artigo 1.000, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.000 - A parte que aceitar expressa ou tacitamente a